

Bản án số: **91 /2025/HSPT**
Ngày 25/11/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Giáp Bá Dự

Các Thẩm phán: Bà Đinh Thị Như Phương

Ông Lê Văn Duy

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Lệ Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 120/2025/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn Quốc T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 12/2025/HSST ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 – Gia Lai.

****Bị cáo có kháng cáo:***

Nguyễn Văn Quốc T, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1994 tại tỉnh Đồng Tháp; Căn cước công dân số 082094009810; nơi cư trú: Ấp 1, xã L, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12, dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Mười H (chết) và bà Trần Thị Kim L, sinh năm 1960; vợ: Phạm Thị Thùy T, sinh năm 1994, con: Có một con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

1.Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn Quốc T có giấy phép lái xe hạng FC hợp lệ, là nhân viên lái xe thuê cho ông Nguyễn Văn V. Ngày 23/8/2024, ông V giao cho T cùng với Lê Tấn L điều khiển xe ô tô tải biển số 63H-033.17 đi giao dừa trái cho khách. Khoảng 16 giờ ngày 24/8/2024, T điều khiển xe ô tô 63H-033.XX đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1 với Đường L thuộc Khu phố 5, phường B, thị xã H (nay là phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) rồi đỗ xe trên phần đường phía Nam của Đường L, đầu xe quay về hướng Đông. Lúc sau, có Nguyễn Văn V điều khiển xe ô tô tải biển số 77C-248.XX chở vợ là Nguyễn Thị Hà C đến nhận dừa. V1 điều khiển xe ô tô 77C-248.XX đậu nối đuôi với đuôi xe của T. T và V1 hạ thành thùng phía sau của 02 xe, tạo cầu nối

để chuyển dữa. V1 gọi điện thoại cho Trần Văn H đến bốc hàng. Khi chuyển dữa xong, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, T và L đóng bùng xe rồi vào buồng lái xe ô tô 63H-033.XX. Khi T khởi động xe ô tô 63H-033.XX thì C và H đi vào khoảng trống giữa 02 xe để kiểm tra dữa. Lúc này, T không quan sát phía sau nên lùi xe theo hướng Đông – Tây để đánh lái ra Quốc lộ 1 thì cản thùng xe phía sau chèn thân người (ngực, bụng) của C và H ở tư thế đứng vào cạnh bùng phía sau của xe ô tô 77C-248.XX gây tai nạn. Hậu quả: Bà Nguyễn Thị Hà C được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, đến 18 giờ cùng ngày thì tử vong, ông Trần Văn H điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã hồi phục, xe ô tô tải 63H-033.XX bị hư hỏng nhẹ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Văn Quốc T và ông Nguyễn Văn V không có nồng độ cồn trong cơ thể và âm tính với chất ma túy.

Về việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, sau đó trả lại 02 xe ô tô tải và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp, chuyển cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) 01 giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 77C-248.XX để xử phạt hành chính theo thẩm quyền, hiện tạm giữ 01 giấy phép lái xe của Nguyễn Văn Quốc T (kèm theo hồ sơ vụ án).

Theo Kết luận giám định tử thi số 258/KLGĐTT-PYBD ngày 28/8/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định: Bà Nguyễn Thị Hà C chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn do chấn thương gây xương lồng ngực, tràn máu màng phổi.

Theo Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 84/KLTTCT-PYBD ngày 19/5/2025 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Trần Văn H là 81%.

Theo Kết luận định giá tài sản số 88/HĐĐGTS ngày 04/9/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thị xã Hoài Nhơn: Giá trị thiệt hại của xe ô tô tải biên số 63H-033.17 là 4.250.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn Quốc T và chủ xe ô tô 63H-033.17 đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hà C số tiền 280.000.000 đồng, bồi thường cho ông Trần Văn H số tiền 505.000.000 đồng, các bên không có yêu cầu gì thêm. Đối với hư hỏng của xe ô tô 63H-033.17, ông Nguyễn Văn V không có yêu cầu bồi thường.

Tại Bản Cáo trạng số 49/CT-VKSHN ngày 16/6/2025, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Gia Lai) truy tố bị cáo Nguyễn Văn Quốc T về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

2. Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:

Tại bản án hình sơ thẩm số 12/2025/HSST ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 – Gia Lai đã quyết định:

Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào các điều 106, 135, 136, 292, 293, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án;

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Quốc T phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Quốc T 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo theo luật định.

3. Kháng cáo của các bị cáo

- Ngày 19/8/2025 bị cáo Nguyễn Văn Quốc T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

4. Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm:

- Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

- Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi phạm tội của của bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Quốc T đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở khẳng định:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2024, T khởi động xe ô tô biển kiểm soát 63H-033.17 lùi xe theo hướng Đông – Tây để đánh lái ra Quốc lộ 1, không quan sát phía sau nên gây tai nạn, cản thùng xe phía sau chèn thân người (ngực, bụng) của bà Nguyễn Thị Hà C và ông Trần Văn H ở tư thế đứng vào cạnh bửng phía sau của xe ô tô 77C-248.XX. Hậu quả làm bà C tử vong, ông H bị thương.

Do đó, bị cáo Nguyễn Văn Quốc T bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[2] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo:

Bị cáo là người hành nghề lái xe, hiểu rõ các nguyên tắc quy định khi tham gia giao thông nhưng đã không tuân thủ đúng quy định dẫn đến tai nạn xảy ra, hậu quả làm cho bà C tử vong, ông H bị tổn thương cơ thể là 81% , hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, cần phải xử lý nghiêm. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo cung cấp tài liệu gia đình bị cáo là người có công với cách mạng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên, Toà án cấp sơ thẩm trên cơ sở xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn

Quốc T 15 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” là phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi vi phạm của bị cáo gây ra. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015,

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 12/2025/HSST ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 – Gia Lai về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Quốc T.

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; các điều 106, 135, 136, 292, 293, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Quốc T 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12 /2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án: buộc bị cáo Nguyễn Văn Quốc T phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án ./

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Gia Lai;
- TAND khu vực 6 – Gia Lai;
- VKSND khu vực 6 – Gia Lai;
- THADS tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

- Bị cáo;
- Lưu VT, THS, HSVA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Giáp Bá Dự

